

企业贡献者协议

感谢您对华为技术有限公司及/或其关联方（以下简称“项目管理方”）拥有或管理的 openJiuwen 开源项目（以下简称“项目”或“本项目”）的关注。

为保障本项目长期、稳定、健康、合规、可持续发展，保护每一位贡献者的智慧成果，维护开源社区公开、公平、有序的协作生态，规避项目发展过程中的版权纠纷、侵权盗用、恶意篡改、商业滥用等风险，就您为本项目提交的贡献的归属、使用、维权等事宜，达成本企业贡献者协议（下称“CLA”或“本协议”）。

您知晓，本协议旨在保护贡献者及其贡献，除另有明确约定，本协议并未限制您以任何形式自行使用或许可他人使用您的贡献，包括但不限于未限制您自行选择任何许可证将您的贡献开源，也未限制您将贡献单独或合入其他内容进行许可、销售或用于任何商业目的。

1、定义

“**关联方**”是指一方现在或将来控制、受其控制或与其共同被控制的任何公司或其他法律实体。“**控制**”指直接或间接拥有被控制实体百分之三十（30%）以上的股份、股权或表决权，或足以直接或间接对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

“**贡献者**”或“**您**”是指签署本 CLA 并自愿向项目提交贡献的版权所有者，或经版权所有者授权的法律实体。

“**贡献**”是指您根据本 CLA 提交以供纳入或存档于项目下的任何产品或产品文档之中的一个或多个原创作品，包括对现有作品进行修改或补充的原创作品。当您将包含您的贡献的交流以电子、口头、或书面等任意形式发送至项目、项目所在社区或项目管理方，即视为您的贡献已提交，包括但不限于为讨论、开发或改进项目的软件或文档所进行的电子邮件列表上的交流、在源代码修订控制系统上的提交，以及由项目或其管理的问题跟踪系统中的提交，但不包括您以书面形式明显标记或以其他方式指定为“非贡献”的内容。

2、贡献版权权益

为保障项目所在社区协作的稳定性及持续性，维护项目及所有项目贡献者的共同利益，为避免因项目版权归属分散等项目所在社区维护权益产生不利影响，关于您贡献内容中的全球性版权，您在此：

- （1）同意将您的贡献与项目管理方共有，项目管理方可将该共有版权权益转让给继任项目管理方并自行决定是否附加任何转让条件；如前述版权共有的约定或转让约定无效、失效或不可执行，则您在此授予项目管理方一项永久的、非独占的、全球性的、免费的、免授权费的、不可撤销的、可分许可的、可转让的（对于继任项目管理方）、无限制的许可，以行使您的贡献的版权下的所有权利；

- (2) 同意项目管理方（或其继任项目管理方）可为维护您和项目的合法权益，就第三方侵犯您提交的全部或部分贡献的行为，以自身名义或代表您提起诉讼或主张权利。您同意，您作为贡献的合法所有者将在必要的情况下向项目管理方提供必要的配合。您承诺，未经项目管理方（或其继任项目管理方）书面同意，您不得变更、放弃诉讼请求或承认对方当事人的诉讼请求，亦不得代表项目管理方进行和解、谅解或达成类似约定或安排；
- (3) 同意您和项目管理方（或其继任项目管理方）中的任何一方均可如贡献的唯一所有权人就您的贡献内容行使一切权利；并且，若您或项目管理方（或其继任项目管理方）或项目管理方的被许可方就您的贡献内容创作了衍生作品，则该方将成为该衍生作品的唯一所有权人；
- (4) 同意不就您的贡献内容对项目管理方、项目管理方被许可方或受让方发起诉讼或主张任何版权权利；
- (5) 同意项目管理方或其继任项目管理方无需就您的贡献内容的任何使用或分发，向您取得同意、支付费用或提供账目说明；以及
- (6) 同意项目管理方（或其继任项目管理方）可为您的贡献内容按本协议约定的版权归属办理版权登记，并行使与之相关的所有所有权权利。

3、专利权许可授权。根据本协议的条款和条件，您特此授予项目管理方，以及所有直接或间接从项目管理方或项目获得您的贡献或其衍生作品的接收者一个永久的、非独占的、全球性的、免费的、免授权费的、不可撤销（本条款下述情形除外）的专利许可，以制造、委托制造、使用、许诺销售、销售、进口和以其他方式转让您的贡献及其您的衍生作品。该专利许可仅限于您有权授予且如不授予则您所提交的贡献或贡献与提交贡献时所对应的作品的结合将必然构成侵权的专利权利要求。如果任何实体针对您或其他实体提起专利诉讼（包括诉讼中的交叉诉讼或反诉），指控您的贡献或前述结合构成直接或间接专利侵权，则您根据本协议就该贡献或作品授予该实体的所有专利许可自该实体提起该诉讼之日起终止。

4、衍生产品的所有权归属。您理解并同意，如他人在遵循您的贡献适用的许可证的前提下对您的贡献进行衍生作品创作，则创作出衍生作品的一方拥有该衍生作品的所有权和知识产权。

5、权利保留。除了本协议约定外，您保留对您的贡献的所有合法权利和收益。

6、授权资格保证。您承诺，您的贡献不包含任何未经第三方权利人明确授权的第三方的商业秘密或闭源私有代码。您进一步保证，您指定的每一位员工或个人均有合法授权代表您提交贡献，您确保您已经通过雇佣协议或其他协议获得按本协议许可或处置前述被授权人员作出的贡献的合法权利。

7、原创性保证及第三方内容的提交。您承诺，您的贡献是您的原创作品（代表他人提交见第 8 条）。您承诺，在您遵从第 6 条的前提下，如您提交的贡献包括第三方内容，您将为此作出相关说明，包括但不限于对涉及的第三方内容进行标注、提供涉及的第三方内容的许可证、版权、专利和商标信息等。

8、代表第三方提交贡献。在您遵从第 6 条的前提下，如果您拟代表第三方提交非您原创的贡献，您需将该第三方贡献与您的贡献进行区分后提交给项目，并标注获得该等第三方贡献的来源细节、许可或限制（包括但不限于相关的专利、商标以及许可协议），以及将该等贡献标注为“代表[第三方公司名称]提供”。

9、免责声明。除非您自愿，否则您无需为您的贡献提供支持。除非适用的法律法规要求或经您书面同意，您提供贡献仅是“按原样”提供，不附带任何明示或默示担保或条件，包括但不限于任何权利担保、非侵权保证，适销性保证、适用性保证或条件。

10、保密。本项目下项目管理方在私有仓库（若有）中提供的信息属于保密信息。您必须严格遵守您与项目管理方之间适用的保密协议或条款，将上述信息视为保密信息，并履行您在保密协议或条款下的义务。未经项目管理方事先书面授权，您不得披露、分发或分享本项目私有仓库（若有）中的任何信息。如果您违反本条项下的保密义务，项目管理方有权（1）申请禁令以终止已发生的违约行为；（2）采取相关措施防止保密信息扩散；（3）向您主张赔偿因此类违约所致全部损害，包括但不限于因您违反本条项下保密义务而产生或与之相关的律师费。

11、联络人变更。如您对项目的联络人、授权代表作出任何更改，您应当在更改前书面通知至如下邮箱地址：contact@openjiuwen.com。

12、适用法律与争议解决。本协议适用中华人民共和国法律法规，不考虑任何法律冲突。如您违反本协议，您应承担一切相关法律责任。如本协议下产生任何争议，各方应先友好协商解决。如协商不成，任何一方有权将争议提交至项目管理方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。项目管理方住所地有管辖权的人民法院对本协议下的任何争议具有排他的管辖权。

13、签署。通过项目官方网站签署 CLA 页面填写您的信息并点击签署按钮并由您盖章或授权代表签名即代表您同意本协议。如本协议内容被更新，项目管理方将通过电子邮件的方式通知您，邀请您签署更新后的本协议。您确认，代表您签署本协议及更新后的本协议的人员已获得相应授权。如在通知您本协议更新的电子邮件成功发送至您的邮箱后，您持续向项目提交贡献，即视为您已同意并签署更新后的协议内容，但您应尽快签署更新后的本协议。本协议以项目管理方发布在项目官方网站的最新版本为准。